POLSKI

APPLE INC.
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE macOS

Do użytku na komputerach marki Apple

PRZED UŻYCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ NA OPROGRAMOWANIE („LICENCJA"). KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA APPLE JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM POSTANOWIEŃ TEJ LICENCJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA POSTANOWIENIA LICENCJI, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE, W ZWIĄZKU Z CZYM PO WYŚWIETLENIU OPCJI „AKCEPTUJĘ" ORAZ „NIE AKCEPTUJĘ" POWINIEN KLIKNĄĆ „NIE AKCEPTUJĘ". JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ OPROGRAMOWANIE APPLE RAZEM Z URZĄDZENIEM MARKI APPLE I NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ LICENCJI, MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY ZESTAW, CZYLI URZĄDZENIE RAZEM Z OPROGRAMOWANIEM, W OKRESIE ZWROTU DO SKLEPU APPLE STORE LUB PUNKTU SPRZEDAŻY AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, GDZIE DOKONAŁ ZAKUPU, ABY OTRZYMAĆ ZWROT ŚRODKÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZWROTÓW APPLE DOSTĘPNYMI NA STRONIE https://www.apple.com/pl/legal/sales-support/. ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY BĘDZIE MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZWROTU CAŁEGO ZESTAWU, CZYLI URZĄDZENIA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

NINIEJSZA LICENCJA ZAWIERA DODATEK JURYSDYKCYJNY, KTÓRY MA ZASTOSOWANIE W NIEKTÓRYCH KRAJACH LUB REGIONACH. POSTANOWIENIA DODATKU JURYSDYKCYJNEGO ZAMIESZCZONO NA KOŃCU TREŚCI TEJ LICENCJI. W RAZIE JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY DODATKIEM JURYSDYKCYJNYM A INNYMI POSTANOWIENIAMI LICENCJI PIERWSZEŃSTWO MA DODATEK JURYSDYKCYJNY.

WAŻNE: W zakresie, w jakim to oprogramowanie może być używane do reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, Użytkownik uzyskuje na nie licencję wyłącznie na potrzeby reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów nieobjętych prawem autorskim, materiałów, do których Użytkownik posiada prawa autorskie, lub materiałów, do których reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania Użytkownik jest upoważniony lub na reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie których uzyskał wymagane prawem zezwolenie. Jeśli Użytkownik nie wie, czy ma prawo do kopiowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania określonych materiałów, powinien skontaktować się ze swoim radcą prawnym.

1. Postanowienia ogólne.
A. Na oprogramowanie Apple (w tym kod Boot ROM), dowolne oprogramowanie osób trzecich, dokumentację, interfejsy, treści, czcionki i wszelkie dane towarzyszące Licencji („Oryginalne Oprogramowanie Apple"), które może być uaktualniane lub zastępowane przez udoskonalenia funkcji, uaktualnienia oprogramowania, pilne uaktualnienia zabezpieczeń, pliki systemowe lub oprogramowanie do odtwarzania systemu dostarczone przez Apple dla komputera Apple lub obsługiwanego urządzenia peryferyjnego („Zmiany Oprogramowania Apple"), zarówno preinstalowanego na urządzeniach marki Apple, jak i umieszczonego w wewnętrznej pamięci masowej na nośniku wymiennym, na dysku, w pamięci tylko do odczytu, na dowolnym nośniku lub w dowolnej innej formie (Oryginalne Oprogramowanie Apple oraz Zmiany Oprogramowania Apple są zwane dalej łącznie „Oprogramowaniem Apple"), spółka Apple Inc. („Apple") udziela Użytkownikowi licencji (a nie dokonuje sprzedaży) wyłącznie do użytku na warunkach określonych w Licencji. Apple lub licencjodawcy Apple zachowują prawo własności do Oprogramowania Apple i zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi. Użytkownik zgadza się, że postanowienia Licencji mają zastosowanie do każdej aplikacji marki Apple, która może być preinstalowana na sprzęcie marki Apple, chyba że do takiej aplikacji dołączono odrębną licencję — w takim przypadku Użytkownik zgadza się, że korzystanie z tego produktu będzie podlegać postanowieniom tej odrębnej licencji.

B. Apple może, według własnego uznania, udostępniać w przyszłości Zmiany Oprogramowania Apple. Ewentualne Zmiany Oprogramowania Apple mogą nie zawierać wszystkich istniejących lub nowych funkcji oprogramowania, które Apple udostępnia dla nowszych lub innych modeli komputerów marki Apple. Postanowienia Licencji mają zastosowanie do każdej Zmiany Oprogramowania Apple udostępnianej przez Apple, chyba że do danej Zmiany Oprogramowania Apple dołączono odrębną licencję — w takim przypadku obowiązują postanowienia tej odrębnej licencji.

C. Własność i prawa własności intelektualnej do wszelkich treści wyświetlanych lub udostępnianych za pośrednictwem

Oprogramowania Apple należą do odpowiednich właścicieli tych treści. Wspomniane treści mogą być chronione przepisami prawa autorskiego lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej, a także mogą podlegać warunkom używania określonym przez osobę trzecią udostępniającą takie treści. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, Licencja nie przyznaje żadnych praw do używania tych treści oraz nie gwarantuje, że treści te będą nadal dostępne. Zabrania się dalszego publikowania, retransmisji lub reprodukcji wszelkich obrazów i zdjęć dostępnych w aplikacjach News i Mapy jako samodzielnych plików.

2. Dozwolone sposoby użycia i ograniczenia Licencji.
A. Licencja na preinstalowaną jedną kopię Oprogramowania Apple. Zgodnie z postanowieniami Licencji, o ile Użytkownik nie nabył Oprogramowania Apple w Mac App Store, drogą automatycznego pobrania lub na podstawie licencji zbiorczej, licencji serwisowej lub innej pisemnej umowy z Apple, Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niewyłączną licencję na zainstalowanie, używanie oraz uruchamianie jednej (1) kopii Oprogramowania Apple na jednym komputerze marki Apple jednocześnie. Na przykład postanowienia Licencji dotyczące jednej kopii mają zastosowanie, jeśli Użytkownik nabył Oprogramowanie Apple preinstalowane na zakupionym komputerze marki Apple.

B. Licencja z Mac App Store. Jeśli Użytkownik nabył licencję na Oprogramowanie Apple w sklepie Mac App Store lub drogą automatycznego pobrania, zgodnie z postanowieniami Licencji oraz Zasadami korzystania z Usług i Treści zdefiniowanymi w Warunkach dotyczących usług multimedialnych Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) („Zasady Korzystania"), Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niezbywalną i niewyłączną licencję:

(i) na pobranie, zainstalowanie, używanie i uruchomienie na własny, niekomercyjny użytek jednej (1) kopii Oprogramowania Apple bezpośrednio na każdym komputerze marki Apple („Komputer Mac"), który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą;

(ii) jeśli Użytkownik jest przedsiębiorstwem komercyjnym lub instytucją edukacyjną, na pobranie, zainstalowanie, używanie oraz uruchomienie jednej (1) kopii Oprogramowania Apple w celu korzystania: (a) przez jedną osobę na każdym Komputerze Mac, który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą, lub (b) przez kilka osób na pojedynczym, wspólnie użytkowanym Komputerze Mac, który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą. Na przykład jeden pracownik może używać Oprogramowania Apple na stacjonarnym Komputerze Mac i przenośnym Komputerze Mac, albo wielu uczniów może kolejno używać Oprogramowania Apple na jednym Komputerze Mac zlokalizowanym w centrum zasobów lub w bibliotece; oraz

(iii) o ile nie przewidziano inaczej w dokumencie sporządzonym na piśmie, podpisanym lub wydanym przez upoważnionego przedstawiciela Apple, na zainstalowanie, używanie i uruchomienie do dwóch (2) dodatkowych kopii lub wystąpień Oprogramowania Apple lub wcześniejszych wersji oprogramowania systemu operacyjnego macOS lub OS X bądź kolejnych wersji Oprogramowania Apple w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na każdym posiadanym lub kontrolowanym przez siebie komputerze marki Apple, na którym jest już uruchomione Oprogramowanie Apple, do celów: (a) tworzenia oprogramowania; (b) testowania w trakcie tworzenia oprogramowania; (c) używania oprogramowania macOS Server; lub (d) niekomercyjnego użytku osobistego.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 3, prawo przyznane w punkcie 2B (iii) powyżej nie zezwala na korzystanie z wirtualnych kopii lub wystąpień Oprogramowania Apple w celu świadczenia usług biurowych, usług udostępniania czasu pracy komputera, terminala, usług przekazywania lub innych podobnych rodzajów usług. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 2B, Użytkownik nie może używać tego Oprogramowania Apple do uruchamiania dowolnego systemu operacyjnego, w tym iOS, iPadOS, watchOS lub tvOS, w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na Komputerach Mac.

C. Licencja zbiorcza lub serwisowa. Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie Apple na podstawie licencji zbiorczej lub licencji serwisowej od Apple, wówczas postanowienia licencji zbiorczej lub licencji serwisowej obowiązujące Użytkownika określają liczbę kopii Oprogramowania Apple, jaką Użytkownik ma prawo pobrać, zainstalować, używać i uruchamiać na komputerach marki Apple, które są własnością Użytkownika lub pozostają pod jego kontrolą. O ile Apple nie uzgodni inaczej na piśmie, wszystkie pozostałe postanowienia Licencji mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Oprogramowania Apple uzyskanego na podstawie licencji zbiorczej lub licencji serwisowej.

D. Wymagania systemowe; Konto Apple. Oprogramowanie Apple jest obsługiwane tylko na komputerach marki Apple, które spełniają określone wymagania systemowe wskazane przez Apple. Ponadto używanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych funkcji Oprogramowania Apple oraz niektórych Usług (zdefiniowanych w punkcie 6) może wymagać

podania unikatowej kombinacji nazwy użytkownika i hasła określanej jako konto Apple.

E. Czcionki. Zgodnie z Licencją Użytkownik może używać czcionek dołączonych do Oprogramowania Apple w celu wyświetlania i drukowania materiałów podczas korzystania z Oprogramowania Apple. Osadzanie czcionek w dokumentach jest możliwe tylko w przypadku tych czcionek, których licencja na to pozwala. Informacje o ograniczeniach związanych z osadzaniem czcionek można znaleźć w panelu informacyjnym czcionki w aplikacji Album z czcionkami (Podgląd > Pokaż informacje o czcionce).

F. Głosy; Napisy na żywo. Z zastrzeżeniem postanowień Licencji Użytkownik może: (i) używać głosów systemowych zawartych w Oprogramowaniu Apple („Głosy Systemowe") (1) podczas korzystania z Oprogramowania Apple oraz (2) do tworzenia własnych oryginalnych treści i projektów na własny, niekomercyjny użytek; (ii) używać napisów na żywo generowanych automatycznie na urządzeniu w czasie rzeczywistym przez Oprogramowanie Apple („Napisy na Żywo"), niezależnie od tego, czy zostały wygenerowane podczas połączenia FaceTime, czy w inny sposób, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek; oraz (iii) korzystać z funkcji Głos indywidualny w celu utworzenia na urządzeniu głosu, który brzmi jak głos Użytkownika („Głos Indywidualny"), korzystając z osobistego głosu, na własny, niekomercyjny użytek. Licencja nie zezwala na żadne inne tworzenie ani wykorzystywanie Głosów Systemowych, Napisów na Żywo ani Głosu Indywidualnego, w tym między innymi na wykorzystywanie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, nagrywanie, publikowanie lub dalsze rozpowszechnianie Głosów Systemowych, Napisów na Żywo ani Głosu Indywidualnego w celach zarobkowych, niezarobkowych, związanych z publicznym udostępnianiem lub komercyjnych.

G. Funkcje oraz obsługa aplikacji Zdjęcia. Aplikacja Zdjęcia w Oprogramowaniu Apple („Aplikacja Zdjęcia") może nie obsługiwać niektórych formatów wideo oraz zdjęć. Używanie niektórych funkcji Aplikacji Zdjęcia zależy od możliwości aparatu Użytkownika. Synchronizowanie zdjęć z Aplikacją Zdjęcia oraz usługą Apple lub usługą osoby trzeciej może powodować utratę danych. Grafiki w pokazach slajdów, muzyka oraz motywy dołączone do Aplikacji Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego w pokazach slajdów tworzonych przez Użytkownika w Aplikacji Zdjęcia. Użytkownik nie może używać, wyodrębniać ani dystrybuować w postaci samodzielnej pracy (komercyjnie bądź w inny sposób) żadnych fotografii, obrazów, grafik, plików audio, wideo lub podobnych materiałów („Materiały Cyfrowe") zawartych w Aplikacji Zdjęcia, ani też w inny sposób wykorzystywać Materiałów Cyfrowych poza zamierzonym zakresem ich użycia w ramach Aplikacji Zdjęcia.

H. Funkcje Magazynu zawartości.
1. W zakresie, w jakim spółka Apple lub jej podmioty powiązane udostępniają określone oprogramowanie lub treści do magazynowania (np. odpowiednie treści z Mac App Store) („Kwalifikujące się Treści Apple"), niektóre funkcje Oprogramowania Apple („Funkcje Magazynu Zawartości") mogą automatycznie pobierać i lokalnie przechowywać Kwalifikujące się Treści Apple na komputerze marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple (do celów niniejszego punktu taki komputer marki Apple jest określany jako „Mac z Włączonym Magazynem Zawartości"). **Korzystając z Funkcji Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, Użytkownik potwierdza, że Apple może pobierać i zapisywać w pamięci podręcznej takie Kwalifikujące się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości.** Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, przechodząc do panelu Udostępnianie w Ustawieniach systemowych na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości.

2. Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple są przeznaczone wyłącznie do używania na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości, którego Użytkownik jest właścicielem lub który pozostaje pod jego kontrolą. Służą one wyłącznie do przyspieszenia dostarczania Kwalifikujących się Treści Apple do upoważnionych użytkowników końcowych w domu, firmie lub organizacji Użytkownika. Użytkownik rozumie, że tacy użytkownicy mogą wymagać osobnego uwierzytelnienia przez Apple przed rozpoczęciem pobierania Kwalifikujących się Treści Apple oraz że szybsze dostarczanie Kwalifikujących się Treści Apple przy użyciu Maca z Włączonym Magazynem Zawartości nie zmienia warunków, na jakich Użytkownik oraz inni użytkownicy końcowi otrzymują Kwalifikujące się Treści Apple.

3. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Kwalifikujących się Treści Apple podlega odpowiednim postanowieniom licencji, które regulują używanie Kwalifikujących się Treści Apple przechowywanych w magazynie. Te warunki mogą obejmować między innymi Warunki dotyczące usług multimedialnych Apple, Warunki świadczenia usługi iCloud, umowę z prowadzącym dotyczącą korzystania z usługi iTunes U, umowę licencyjną na oprogramowanie iTunes U oraz odpowiednie postanowienia licencji, które były dołączone do pobieranego oprogramowania, chyba że do pobranych materiałów dołączono odrębną licencję na oprogramowanie — w takim przypadku obowiązują postanowienia tej odrębnej licencji. Listę Umów licencyjnych na Oprogramowanie Apple (SLA) można znaleźć tutaj: https://www.apple.com/pl/legal/sla/. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Funkcji Magazynu Zawartości oraz przechowywanie Kwalifikujących się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości nie

powoduje przeniesienia na Użytkownika żadnych praw poza przyznanymi w odpowiednich licencjach regulujących korzystanie z Kwalifikujących się Treści Apple oraz nie stanowi przyznania, rezygnacji lub innego ograniczenia jakichkolwiek praw Apple lub innych właścicieli praw autorskich do Kwalifikujących się Treści Apple.

4. Użytkownik nie jest upoważniony do wdrażania swojego Maca z Włączonym Magazynem Zawartości w sieci, której nie jest właścicielem lub która nie pozostaje pod jego kontrolą (lub której Użytkownik nie ma prawa używać do takich celów), ani też nie jest upoważniony do umożliwiania dostępu do Kwalifikujących się Treści Apple innym użytkownikom spoza domu, firmy lub organizacji. Użytkownik zgadza się wykorzystywać Funkcje Magazynu Zawartości tylko do niekomercyjnego użytku osobistego lub do użytku wewnętrznego w firmie lub organizacji oraz wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w Licencji. Użytkownik nie może świadczyć na rzecz osób trzecich usług, które polegają na integracji lub wykorzystaniu usług bądź informacji dostarczonych przez Funkcje Magazynu Zawartości albo wykorzystują Funkcje Magazynu Zawartości w inny sposób.

5. Włączając Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, Użytkownik potwierdza, że Apple może przechowywać, monitorować i zabezpieczać Kwalifikujące się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości oraz może gromadzić i wykorzystywać do takich celów informacje techniczne o Macu z Włączonym Magazynem Zawartości oraz powiązanych sieciach, w tym między innymi identyfikatory sprzętu i adresy IP. Użytkownik potwierdza, że nie będzie wyłączać, przerywać, przerabiać, obchodzić ani w inny sposób zakłócać działania mechanizmów weryfikacji, przechowywania, uwierzytelniania, podpisu cyfrowego, zarządzania prawami cyfrowymi ani innych mechanizmów zabezpieczających Apple zaimplementowanych w Oprogramowaniu Apple, usługach, Kwalifikujących się Treściach Apple lub innym oprogramowaniu bądź technologiach Apple albo przy ich użyciu, ani też nie będzie umożliwiał tego innym osobom.

6. Apple zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Kwalifikujących się Treści Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości (np. niektóre materiały, które mogły być wcześniej przechowywane w magazynie, mogą później nie być dostępne) oraz do usunięcia, w dowolnym momencie i według własnego uznania, dowolnych Kwalifikujących się Treści Apple przechowywanych w magazynie z Maca z Włączonym Magazynem Zawartości. W takim przypadku Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umieszczanie Kwalifikujących się Treści Apple w magazynie może nie być dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zapisane Kwalifikujące się Treści Apple i wyłączyć Funkcje Magazynu Zawartości.

I. Połączenia zdalnego biurka. Zgodnie z postanowieniami Licencji podczas zdalnego połączenia innego komputera lub urządzenia elektronicznego („Urządzenie") z komputerem marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple (do celów tego punktu takie komputery marki Apple są określane jako „Mac Docelowy"), przy użyciu funkcji Udostępnianie ekranu lub innej metody:

(i) tylko jedno (1) Urządzenie jednocześnie może zdalnie połączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, w celu kontrolowania graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest uruchomione i wyświetlane na Macu Docelowym; oraz

(ii) umiarkowana liczba Urządzeń może zdalnie połączyć się w tym samym czasie wyłącznie w celu jednoczesnego obserwowania tej samej graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest uruchomione i wyświetlane na Macu Docelowym, o ile te Urządzenia w żaden sposób nie kontrolują Oprogramowania Apple; lecz

(iii) tylko jedno (1) Urządzenie marki Apple może w tym samym czasie zdalnie połączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, w celu kontrolowania osobnej graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest inne niż aktualnie wyświetlane na Macu Docelowym. Takie połączenie może być wykonywane wyłącznie za pomocą funkcji Udostępnianie ekranu w Oprogramowaniu Apple.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 2I lub punkcie 3 bądź z wyjątkiem przypadków w inny sposób licencjonowanych przez Apple, Użytkownik zobowiązuje się nie używać Oprogramowania Apple ani żadnej jego funkcji w połączeniu ze świadczeniem usług biurowych na komputerze, udostępnianiem czasu pracy komputera lub terminala bądź realizowaniem innych podobnych rodzajów usług, czy to świadczonych w ramach własnej organizacji Użytkownika, czy też na rzecz osób trzecich.

J. Inne ograniczenia użycia. Użytkownik potwierdza, że prawa przyznane na mocy Licencji nie zezwalają Użytkownikowi na instalowanie, używanie lub uruchamianie Oprogramowania Apple na komputerach, które nie są

komputerami marki Apple. Użytkownik zobowiązuje się także nie umożliwiać takiego wykorzystania Oprogramowania Apple innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie ukrywać ani nie modyfikować żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone do Oprogramowania Apple lub w nim zawarte. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy Licencji lub w inny sposób licencjonowanych przez Apple: (i) tylko jeden użytkownik może korzystać z Oprogramowania Apple w danym momencie, oraz (ii) Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania Apple w sieci, w której mogłoby być uruchamiane lub wykorzystywane na wielu komputerach jednocześnie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 3, Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać, użyczać, sprzedawać, redystrybuować ani sublicencjonować Oprogramowania Apple.

K. Backup. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania Apple (z wyłączeniem kodu Boot ROM oraz innego oprogramowania sprzętowego Apple, które jest wbudowane lub w jakikolwiek inny sposób zawarte w sprzęcie Apple) w formie czytelnej dla komputera, wyłącznie w celu utworzenia backupu oraz pod warunkiem dołączenia do backupu informacji o wszystkich prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginale. Kod Apple Boot ROM i oprogramowanie sprzętowe są dostarczane tylko do użycia na urządzeniach marki Apple i Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani redystrybuować kodu Apple Boot ROM ani oprogramowania sprzętowego w całości ani w części.

L. Przenoszenie istniejącego oprogramowania. W przypadku użycia Asystenta ustawień/Asystenta migracji do przeniesienia oprogramowania z jednego komputera marki Apple na drugi komputer marki Apple należy pamiętać, że dalsze używanie oryginalnej kopii oprogramowania po przeniesieniu jej na drugi komputer może być zabronione, jeśli Użytkownik nie posiada licencjonowanej kopii takiego oprogramowania na obu komputerach. Użytkownik powinien sprawdzić stosowne postanowienia umów licencyjnych na oprogramowanie. Oprogramowanie oraz usługi osób trzecich mogą nie być zgodne z tym Oprogramowaniem Apple. Instalacja Oprogramowania Apple może wpłynąć na dostępność i działanie takiego oprogramowania lub usług osób trzecich.

M. Open Source. Niektóre składniki Oprogramowania Apple oraz programy open source osób trzecich zawarte w Oprogramowaniu Apple są lub mogą być udostępniane przez spółkę Apple w jej witrynie Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (łącznie „Składniki Open Source”). Użytkownik może modyfikować lub zastępować tylko te Składniki Open Source, o ile: (i) wynik modyfikacji Oprogramowania Apple będzie wykorzystywany na komputerach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem lub które są pod kontrolą Użytkownika, w miejsce niezmodyfikowanego Oprogramowania Apple, o ile do każdego z komputerów marki Apple dołączona jest osobna licencja na Oprogramowanie Apple; oraz (ii) Użytkownik akceptuje postanowienia tej Licencji i inne warunki mające zastosowanie do Składników Open Source. Spółka Apple nie jest zobowiązana do dostarczania uaktualnień, konserwacji, realizowania gwarancji, świadczenia wsparcia technicznego lub innego wsparcia ani też do świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do zmodyfikowanego Oprogramowania Apple. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że jeśli awaria lub uszkodzenie urządzenia marki Apple będą wynikiem modyfikacji Składników Open Source w Oprogramowaniu Apple, to taka awaria lub uszkodzenie będą wyłączone z zakresu gwarancji na urządzenie Apple.

N. Zakaz inżynierii wstecznej. Użytkownik nie może i zobowiązuje się nie kopiować (poza wyjątkami dozwolonymi w Licencji lub w Zasadach korzystania, jeśli mają zastosowanie do Użytkownika), nie dekompilować, nie dokonywać inżynierii wstecznej, nie dezasemblować, nie odtwarzać kodu źródłowego ani danych treningowych, nie odszyfrowywać, nie modyfikować ani nie tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania Apple ani żadnych usług dostarczanych przez Oprogramowanie Apple lub dowolnej ich części (z wyjątkiem przypadków i tylko w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub postanowienia licencji regulujące korzystanie ze składników Open Source dołączonych do Oprogramowania Apple), a także nie będzie umożliwiać wykonywania takich działań innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się również do niezakłócania działania, niewyłączania oraz niemodyfikowania żadnych dźwiękowych, wizualnych ani innych wskaźników Oprogramowania Apple lub sprzętu marki Apple, udostępnionych przez Apple w celu informowania o tym, że trwa korzystanie z kamery, mikrofonu, funkcji nagrywania ekranu lub nagrywania wideo.

O. Zgodność z prawem. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Oprogramowania Apple oraz Usług (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 6 poniżej) zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa właściwego i regulacjami, w tym z przepisami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym mieszka lub w którym pobiera Oprogramowanie Apple i Usługi bądź z nich korzysta. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Oprogramowania Apple ani Usług do generowania sztucznie utworzonych treści (w tym o charakterze jednoznacznie seksualnym lub erotycznym) w jakikolwiek sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa. Funkcje Oprogramowania Apple i Usług mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub regionach, a niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre funkcje lub treści Oprogramowania Apple i Usług mogą podlegać dodatkowym postanowieniom lub

ograniczeniom. Niektóre funkcje Oprogramowania Apple oraz Usług wymagają połączenia z Internetem.

P. Oprogramowanie osób trzecich. Dla wygody Użytkownika w ramach pakietu Oprogramowania Apple lub jako jego aktualizacja, uaktualnienie bądź dodatek do niego Apple może umożliwiać dostęp do określonych usług i aplikacji osób trzecich. Na Apple nie ciąży żadne wyraźne ani dorozumiane zobowiązanie do zapewniania wsparcia technicznego lub innego rodzaju wsparcia dla takiego oprogramowania lub usług osób trzecich, w zakresie, w jakim takie oprogramowanie lub usługi wchodzą w skład lub są udostępniane za pośrednictwem Oprogramowania Apple lub zapewniają dostęp do takich usług lub oprogramowania. W celu uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego takich usług, oprogramowania lub produktów należy skontaktować się z dostawcą, producentem lub podmiotem udostępniającym dane usługi lub oprogramowanie.

Q. Zmiany Oprogramowania Apple. Oprogramowanie Apple będzie okresowo sprawdzać dostępność Zmian Oprogramowania Apple. Jeśli taka zmiana będzie dostępna, może zostać automatycznie pobrana oraz zainstalowana na komputerze Użytkownika oraz, w określonych przypadkach, na jego urządzeniach peryferyjnych. **Korzystanie z Oprogramowania Apple jest jednoznaczne z zaakceptowaniem, że Apple może pobierać i instalować na komputerze i urządzeniach peryferyjnych Użytkownika automatyczne Zmiany Oprogramowania Apple.** Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć automatyczną instalację uaktualnień systemu operacyjnego oraz udoskonaleń zabezpieczeń instalowanych w tle, dostosowując ustawienia w Ustawieniach systemowych. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika komputera.

R. Postaci Systemowe. Z zastrzeżeniem postanowień Licencji Użytkownik może używać postaci Genmoji i Memoji zawartych w Oprogramowaniu Apple lub utworzonych za jego pomocą („Postaci Systemowe"): (i) podczas korzystania z Oprogramowania Apple oraz (ii) do tworzenia własnych oryginalnych treści i projektów na własny, niekomercyjny użytek. Licencja nie zezwala na żadne inne wykorzystanie Postaci Systemowych, w tym między innymi na wykorzystywanie, powielanie wyświetlanie, odtwarzanie, nagrywanie, publikowanie lub dalsze, rozpowszechnianie dowolnej Postaci Systemowej w celach zarobkowych, niezarobkowych, związanych z publicznym udostępnianiem lub komercyjnych.

3. Dzierżawienie do celów dozwolonych usług deweloperskich.
A. Dzierżawienie. Użytkownik może wydzierżawić lub poddzierżawić prawidłowo licencjonowaną wersję Oprogramowania Apple w całości osobie fizycznej lub organizacji (każda z nich jest określana jako „Dzierżawca"), pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków, chyba że inaczej przewidziano w dokumencie sporządzonym na piśmie, podpisanym lub wydanym przez upoważnionego przedstawiciela Apple:

(i) dzierżawione Oprogramowanie Apple musi być używane wyłącznie w celu świadczenia dozwolonych usług deweloperskich oraz każdy Dzierżawca musi zapoznać się z warunkami Licencji oraz je zaakceptować;

(ii) każdy okres dzierżawy musi obejmować co najmniej dwadzieścia cztery (24) kolejne godziny;

(iii) w okresie dzierżawy Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym musi mieć wyłączność na używanie i kontrolowanie Oprogramowania Apple oraz urządzenia marki Apple, na którym jest ono zainstalowane, poza Użytkownikiem, który jako strona dzierżawiąca Oprogramowanie Apple („Wydzierżawiający") może zapewniać obsługę administracyjną Oprogramowania Apple; oraz

(iv) przed użyciem Oprogramowania Apple Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym musi poznać i zaakceptować postanowienia Licencji oraz postanowienia mające zastosowanie do każdego oprogramowania preinstalowanego w tym Oprogramowaniu Apple, w tym między innymi oprogramowania dla deweloperów Xcode firmy Apple oraz każdego innego oprogramowania Apple lub osób trzecich.

Do celów tego punktu 3: (A) Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym to Dzierżawca, który jest użytkownikiem końcowym dzierżawionego Oprogramowania Apple wyłącznie do celów dozwolonych usług deweloperskich; (B) Dozwolone usługi deweloperskie oznaczają stały i spójny zestaw usług integracyjnych, który obejmuje między innymi tworzenie oprogramowania, kompilowanie oprogramowania z kodów źródłowych, zautomatyzowane testowanie w trakcie procesu tworzenia oprogramowania oraz uruchamianie niezbędnych narzędzi deweloperskich wspierających takie czynności. Każdy Wydzierżawiający musi z wyprzedzeniem powiadomić Apple o rozpoczęciu dzierżawy lub poddzierżawy Oprogramowania Apple zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu, kontaktując się z działem Apple ds. kontaktów z deweloperami (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Poddzierżawienie. Dzierżawca może poddzierżawić Oprogramowanie Apple zgodnie z punktem 3 niniejszego

dokumentu, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi postanowieniami tego punktu 3. Dzierżawca, który poddzierżawia Oprogramowanie Apple (i zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu jest jednocześnie Wydzierżawiającym) musi całkowicie zrezygnować z wyłącznego użytku i kontroli Oprogramowania Apple i sprzętu marki Apple, na którym jest ono zainstalowane, na rzecz swojego Dzierżawcy w okresie dzierżawy.

C. Egzekwowanie. Użytkownik jako Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za: (i) zapewnienie, aby każdy Dzierżawca przestrzegał wymagań tego punktu 3; (ii) zapewnienie, aby każdy Dzierżawca zaakceptował wszystkie stosowne warunki licencji; oraz (iii) pomaganie Apple w egzekwowaniu przestrzegania tych przepisów. Jeśli Dzierżawca naruszy warunki Licencji lub inne obowiązujące postanowienia licencyjne, jego prawa do korzystania z tego Oprogramowania Apple automatycznie wygasną. Użytkownik potwierdza, że po wykryciu takiego naruszenia lub po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu od Apple natychmiast zakończy korzystanie przez Dzierżawcę z tego Oprogramowania Apple.

D. Wirtualizacja. W przypadku każdej kopii Oprogramowania Apple będącej przedmiotem dzierżawy zgodnie z tym punktem 3, Wydzierżawiający lub Dzierżawca (ale nie oboje) może zainstalować, używać oraz uruchamiać dodatkowe kopie lub instancje tego Oprogramowania Apple w wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych zgodnie z punktem 2B(iii), z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający może zwirtualizować tylko jedną instancję lub kopię tego Oprogramowania Apple jako narzędzie poświadczające w celu zapewnienia Dzierżawcy dostępu do Oprogramowania Apple i możliwości korzystania z niego zgodnie z niniejszym punktem 3.

E. Konfiguracja systemu. Jeśli Użytkownik będący Dzierżawcą potwierdza, że to Oprogramowanie Apple mogło być uprzednio skonfigurowane przez Wydzierżawiającego, od którego Użytkownik dzierżawi to Oprogramowanie Apple, co obejmuje wybór ustawień Analiz, Usług lokalizacji oraz innych funkcji związanych z zabezpieczeniami, prywatnością oraz gromadzeniem danych. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Apple nie ponosi odpowiedzialności z tytułu konfiguracji Oprogramowania Apple przez Wydzierżawiającego.

4. Przeniesienie praw.
A. Jeśli Użytkownik nabył urządzenie z preinstalowanym Oprogramowaniem Apple lub uzyskał swoją licencję na Oprogramowanie Apple z Mac App Store bądź w drodze uaktualnienia oprogramowania, może jednokrotnie dokonać przekazania wszystkich praw licencyjnych dotyczących Oprogramowania Apple (w oryginalnej postaci, w jakiej zostały one przekazane przez Apple) na rzecz innego podmiotu pod następującymi warunkami: (i) Oprogramowanie Apple zostanie przekazane razem z urządzeniem marki Apple; (ii) przekazanie musi obejmować całe Oprogramowanie Apple, w tym wszystkie części składowe oraz Licencję; (iii) Użytkownik nie pozostawi dla siebie żadnej kopii Oprogramowania Apple, pełnej ani częściowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; oraz (iv) podmiot przyjmujący Oprogramowanie Apple przeczyta i zaakceptuje postanowienia Licencji. Dla celów tej Licencji, jeśli Apple udostępni uaktualnienie Oprogramowania Apple (np. z wersji 10.14 do 10.14.1), wówczas to uaktualnienie będzie stanowiło część Oprogramowania Apple i nie może zostać osobno przekazane niezależnie od wersji poprzedniej Oprogramowania Apple.

B. Użytkownik nie może przekazywać dalej Oprogramowania Apple, które zostało zmodyfikowane lub zastąpione zgodnie z punktem 2M powyżej. Wszystkie składniki Oprogramowania Apple są dostarczane jako części składowe pakietu i nie mogą być od niego oddzielane i rozpowszechniane jako samodzielne aplikacje. Oprogramowanie Apple dostarczone z określonym urządzeniem marki Apple może nie działać na innych urządzeniach marki Apple.

C. Każda kopia Oprogramowania Apple, która może być udostępniona przez Apple w celach promocyjnych, ewaluacyjnych, diagnostycznych lub naprawczych, może być używana wyłącznie do takich celów i nie może być odsprzedawana ani przenoszona.

D. Apple może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia przenieść całość lub dowolną część niniejszej Licencji lub jakichkolwiek wynikających z niej praw lub obowiązków na dowolny podmiot powiązany lub zależny Apple.

5. Zgoda na wykorzystanie danych. Niektóre funkcje Oprogramowania Apple, takie jak Analizy, Usługi lokalizacji, Siri, Dyktowanie oraz Spotlight mogą wymagać danych z komputera Użytkownika do prawidłowego działania. Gdy Użytkownik włączy te funkcje lub zacznie ich używać, zostaną przedstawione szczegółowe informacje o tym, jakie dane są wysyłane do Apple oraz jak mogą być wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/pl/privacy/. Informacje Użytkownika będą zawsze traktowane zgodnie z przyjętymi przez Apple Zasadami ochrony prywatności, z którymi można się zapoznać pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Oprogramowanie Apple, Usługi oraz Materiały Osób Trzecich.
A. Postanowienia ogólne. Oprogramowanie Apple może umożliwiać dostęp do iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, usług Map, News oraz innych usług i witryn internetowych Apple oraz osób trzecich (łącznie i oddzielnie: „Usługi"). Korzystanie z tych Usług wymaga połączenia z Internetem. Dostęp i korzystanie z niektórych Usług może wymagać konta Apple lub zaakceptowania dodatkowych warunków, a także może podlegać dodatkowym opłatom. Korzystanie z tego oprogramowania w połączeniu z kontem Apple lub innymi Usługami Apple przez Użytkownika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stosownych warunków, takich jak najnowsze Warunki dotyczące usług multimedialnych Apple właściwe dla kraju lub regionu, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do tych Usług, które można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html.

B. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w iCloud, niektóre funkcje iCloud, takie jak iCloud Drive, Albumy udostępniane i Znajdź, mogą być dostępne bezpośrednio z Oprogramowania Apple. Użytkownik zgadza się, że używanie usługi iCloud i tych funkcji podlega najnowszym warunkom świadczenia usługi iCloud, które są dostępne pod adresem: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/terms-pl.html.

C. Treści w aplikacji News. Korzystanie przez Użytkownika z treści dostępnych w aplikacji News jest ograniczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, nie powoduje przeniesienia korzyści wynikających z praw własności do tych treści na Użytkownika, i wyraźnie wyklucza, bez ograniczeń, prawo do komercyjnego lub promocyjnego wykorzystania takich treści.

D. Mapy. Usługi i funkcje map w Oprogramowaniu Apple („Mapy"), w tym zakres danych map, mogą się różnić w zależności od regionu. Gdy Użytkownik włączy Mapy lub zacznie ich używać, zostaną przedstawione szczegółowe informacje o tym, jakie dane są przesyłane do Apple oraz jak mogą być wykorzystywane. Użytkownik zgadza się, że używanie Map podlega najnowszym warunkom świadczenia usługi Mapy, które są dostępne na pasku bocznym w aplikacji Mapy.

E. Sztuczna inteligencja. Urządzenia, Oprogramowanie Apple i Usługi Apple mogą również zapewniać dostęp do funkcji sztucznej inteligencji (łącznie „Sztuczna Inteligencja"). Sztuczna Inteligencja może popełniać błędy. Czasami źródła wykorzystywane przez Sztuczną Inteligencję mogą być nierzetelne, nieadekwatne lub niedokładne, a sama Sztuczna Inteligencja może czasami przekazywać Użytkownikowi błędne informacje. Podczas udzielania odpowiedzi Sztuczna Inteligencja może korzystać z informacji znalezionych w Internecie. Wyniki generowane przez Sztuczną Inteligencję mogą sprawiać wrażenie wiarygodnych, jednak mogą zawierać niepełne, błędne lub niewłaściwe informacje. Przed podjęciem decyzji lub działania zawsze należy kierować się własną oceną sytuacji i zweryfikować informacje uzyskane od Sztucznej Inteligencji. Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za ocenę, czy wygenerowane odpowiedzi są kompletne, prawidłowe i odpowiednie do zamierzonego celu, w tym za ustalenie, czy wymagają one weryfikacji przez człowieka. Sztuczna Inteligencja nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona do udzielania profesjonalnych porad. Użytkownik nie powinien wykorzystywać generowanych odpowiedzi do udzielania porad ani do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia, finansów, prawa, działalności gospodarczej lub innych obszarów obarczonych wysokim ryzykiem bez uprzedniej weryfikacji przez człowieka. Wszelkie odpowiedzi dotyczące tych zagadnień mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady udzielonej przez wykwalifikowanego specjalistę. Użytkownik uznaje i akceptuje, że wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystania wyników wygenerowanych przez Sztuczną Inteligencję na podstawie jego promptów, za reakcję na te wyniki oraz za wszelkie działania podjęte na ich podstawie ponosi Użytkownik, a nie Apple. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Sztucznej Inteligencji, korzystać z niej, kierować do niej promptów ani umożliwiać innym osobom dostępu do niej, korzystania z niej lub kierowania do niej promptów w sposób, który: (i) wykorzystywałby dzieci, wyrządzał im krzywdę lub stwarzał zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, w tym poprzez tworzenie, rozpowszechnianie lub promowanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci; (ii) promowałby lub umożliwiał stosowanie przemocy z jakiegokolwiek powodu; (iii) zachęcałby do nielegalnego lub lekkomyślnego używania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; (iv) ułatwiałby, promowałby lub gloryfikował jakąkolwiek formę samobójstwa lub samookaleczenia; (v) oszukiwałby lub wprowadzałby innych w błąd, w tym w związku z plagiatem, nieuczciwością akademicką, oszustwami, wyłudzeniami, phishingiem, złośliwym oprogramowaniem (malware) oraz rozpowszechnianiem błędnych informacji lub dezinformacji; (vi) klasyfikowałby osoby na podstawie danych biometrycznych w celu wywnioskowania ich cech wrażliwych; (vii) oceniałby lub klasyfikowałby osoby na podstawie ich zachowań społecznych lub cech osobistych w sposób prowadzący do niekorzystnego lub dyskryminującego traktowania, zarówno w kontekście niezwiązanym z pierwotnym celem pozyskania danych, jak i w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalny; (viii) służyłby do oceny ryzyka popełnienia przez daną osobę przestępstwa lub byłby wykorzystywany do oficjalnych celów związanych z egzekwowaniem prawa lub wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych; (ix) miałby na celu nadużywanie, naruszanie bezpieczeństwa, zakłócanie działania lub uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu do sieci, systemów lub usług innych podmiotów (w tym Apple); (x)

omijałby zasady bezpieczeństwa, zabezpieczenia lub ograniczenia wbudowane w jakiekolwiek Oprogramowanie lub Usługi Apple; (xi) usuwałby znaki wodne lub inne oznaczenia treści służące identyfikacji praw własności intelektualnej lub wskazujące, że dana treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję lub (xii) wykorzystywałby wyniki wygenerowane przez funkcje i możliwości Sztucznej Inteligencji do trenowania, dostrajania lub ulepszania innego modelu sztucznej inteligencji. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały — w tym wszelkie prawa własności intelektualnej — przysługujące mu do promptów przekazywanych do Sztucznej Inteligencji. Z zastrzeżeniem praw przysługujących wcześniej Apple lub osobom trzecim, Apple nie zgłasza roszczeń własnościowych do treści wygenerowanych przez Sztuczną Inteligencję i otrzymanych przez Użytkownika. Użytkownik będzie musiał samodzielnie ocenić, jakie prawa — w tym prawa własności intelektualnej — przysługują mu do wygenerowanych wyników oraz w jakim zakresie może z nich korzystać, uwzględniając sposób ich wykorzystania oraz przepisy właściwych jurysdykcji. Wyniki otrzymywane przez Użytkownika od Sztucznej Inteligencji mogą nie być unikalne wyłącznie dla niego. Inne osoby mogą przekazywać prompty podobne do promptów Użytkownika i w odpowiedzi otrzymywać takie same, podobne lub odmienne wyniki.

F. Użytkownik rozumie, że podczas używania Oprogramowania Apple i Usług może natknąć się na potencjalnie obraźliwe, nieprzyzwoite lub niedopuszczalne treści, które mogą, ale nie muszą być oznaczone jako zawierające wulgarny język, oraz że wyniki dowolnego wyszukiwania, dane wyjściowe Sztucznej Inteligencji lub wprowadzenie określonego adresu URL mogą automatycznie i nieumyślnie generować łącza lub odniesienia do niedopuszczalnych materiałów albo w inny sposób nie odzwierciedlać stanowiska Apple. Pomimo to Użytkownik zgadza się korzystać z Oprogramowania Apple i Usług na swoje wyłączne ryzyko, a spółka Apple, jej jednostki stowarzyszone, agenci, mocodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności z tytułu takich potencjalnie obraźliwych, nieprzyzwoitych lub niedopuszczalnych treści.

G. Część Oprogramowania Apple i niektóre Usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały osób trzecich („Materiały Osób Trzecich”) bądź udostępniać łącza do określonych witryn osób trzecich. Korzystając z Oprogramowania Apple i Usług, Użytkownik zgadza się, że Apple nie odpowiada za sprawdzenie i ocenę tych materiałów ani za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawami autorskimi, zgodność z przepisami, przyzwoitość, jakość lub jakiekolwiek inne aspekty związane z witrynami lub Materiałami Osób Trzecich. Apple, członkowie ścisłego kierownictwa Apple oraz podmioty zależne i stowarzyszone Apple nie udzielają gwarancji ani poparcia oraz nie przyjmują i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakichkolwiek innych osób z tytułu Materiałów Osób Trzecich albo Usług lub witryn internetowych osób trzecich ani z tytułu jakichkolwiek innych materiałów, produktów lub usług osób trzecich. Materiały Osób Trzecich oraz łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika.

H. Ani Apple, ani żaden z dostawców treści Apple nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, wiarygodności ani aktualności informacji o zapasach, danych o lokalizacji, informacji zdrowotnych ani żadnych innych danych wyświetlanych przez Oprogramowanie Apple i Usługi. Informacje finansowe prezentowane przez Oprogramowanie Apple i Usługi służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych w oparciu o informacje uzyskane za pośrednictwem Oprogramowania Apple i Usług Użytkownik powinien skonsultować się ze specjalistą ds. finansów lub papierów wartościowych, który posiada kwalifikacje prawne do udzielania porad finansowych lub dotyczących papierów wartościowych w kraju lub regionie Użytkownika. Dane o lokalizacji udostępniane przez Oprogramowanie Apple i Usługi, w tym przez usługę Mapy Apple, służą wyłącznie do podstawowych celów nawigacyjnych i planowania. Nie należy na nich polegać w sytuacjach, gdy potrzebne są dokładne informacje o lokalizacji lub gdy nieprawidłowe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne dane o lokalizacji mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała, zniszczenie mienia lub szkody środowiskowe. Użytkownik zgadza się, że wyniki otrzymane za pośrednictwem usługi Mapy mogą różnić się od rzeczywistych warunków drogowych lub terenowych ze względu na czynniki, które mogą wpływać na dokładność danych Map, takie jak warunki pogodowe, warunki drogowe i wydarzenia geopolityczne. Ze względu na bezpieczeństwo należy zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe oraz bieżące warunki drogowe. Użytkownik powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa jazdy i przepisów ruchu drogowego, a także pamiętać, że wskazówki dla rowerzystów i pieszych mogą nie obejmować wyznaczonych tras.

I. W zakresie, w jakim Użytkownik przekazuje jakiekolwiek treści za pośrednictwem Oprogramowania Apple i Usług, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa dotyczące tych treści lub upoważnienie bądź inne uprawnienia do ich przekazywania, a także że treści te nie naruszają żadnych warunków świadczenia usług mających zastosowanie do Oprogramowania Apple i Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie Apple i Usługi zawierają treści, informacje i materiały będące własnością Apple, właściciela witryny lub ich licencjodawców oraz są chronione stosownymi przepisami prawa własności intelektualnej i innymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich zastrzeżonych treści, informacji lub

materiałów w sposób inny niż dozwolony użytek Oprogramowania Apple i Usług ani w sposób niezgodny z postanowieniami Licencji lub naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich lub Apple. Żadna część Oprogramowania Apple i Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie użyczać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać ani nie tworzyć opracowań na podstawie Oprogramowania Apple i Usług w jakikolwiek sposób, a także nie używać Oprogramowania Apple i Usług w żaden nieautoryzowany sposób, w tym w szczególności nie używać Oprogramowania Apple i Usług do przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania ani do naruszania lub obciążania przepustowości sieci. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać Oprogramowania Apple i Usług do rozsyłania spamu, oszukiwania, nękania, molestowania, prześladowania, zastraszania, zniesławiania, popełniania lub usiłowania popełnienia oszustwa (w tym poprzez wysyłanie komunikatów mających na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd w sposób mogący spowodować szkodę lub stratę) ani w żaden inny sposób naruszać praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Apple nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za takie działania Użytkownika ani za jakiekolwiek nękające, grożące, zniesławiające, obraźliwe, naruszające prawo lub bezprawne wiadomości bądź transmisje, które Użytkownik może otrzymać w wyniku korzystania z Oprogramowania Apple lub Usług.

J. Część Oprogramowania Apple oraz niektóre Usługi i Materiały Osób Trzecich mogą nie być dostępne we wszystkich językach, regionach lub krajach. Apple nie gwarantuje, że takie Oprogramowanie Apple, Usługi i Materiały Osób Trzecich są odpowiednie lub dostępne do użycia w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik używa lub uzyskuje dostęp do takiego Oprogramowania Apple, Usług lub Materiałów Osób Trzecich, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz przepisów dotyczących ochrony prywatności i zbierania danych. Apple i licencjodawcy Apple mogą w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, dokonać zmiany, zawieszenia lub usunięcia albo uniemożliwić dostęp do Oprogramowania Apple i Usług. W żadnym wypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do takiego Oprogramowania Apple i Usług. Apple może również, w dowolnym przypadku i bez uprzedniego powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności, wprowadzać ograniczenia dotyczące korzystania z określonego Oprogramowania Apple i Usług lub dostępu do nich.

7. Wygaśnięcie. Licencja obowiązuje do momentu jej wygaśnięcia. Prawa Użytkownika na mocy Licencji automatycznie wygasają lub przestają obowiązywać bez osobnego powiadomienia ze strony Apple, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do dowolnego punktu Licencji. Po wygaśnięciu Licencji Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Oprogramowania Apple oraz zniszczenia wszystkich pełnych i częściowych kopii Oprogramowania Apple. W każdym takim przypadku postanowienia punktów 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 pozostają w mocy po wygaśnięciu Licencji.

8. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.
A. Jeśli Użytkownik jest konsumentem (osobą, która używa Oprogramowania Apple poza swoją działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową), w kraju zamieszkania Użytkownika mogą mu przysługiwać prawa, które zabraniają stosowania wobec niego poniższych ograniczeń, zatem tam, gdzie jest to zabronione, ograniczenia te nie będą mieć do niego zastosowania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przysługujących praw należy skontaktować się z lokalną organizacją konsumencką oraz zapoznać z Dodatkiem jurysdykcyjnym.

B. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA APPLE I WSZELKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, DZIAŁANIEM, DOKŁADNOŚCIĄ I NAKŁADAMI PRACY SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.

C. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE APPLE I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” („AS IS”) ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” („AS AVAILABLE”), ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI SPÓŁCE APPLE (OKREŚLANE DALEJ JAKO „APPLE” DLA POTRZEB PUNKTÓW 8 i 9), ODRZUCAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, JAK I DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

D. W KONTEKŚCIE NIEZAKŁÓCONEGO UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU APPLE I USŁUGACH ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE LUB OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE KAŻDA USŁUGA BĘDZIE STALE DOSTĘPNA, ŻE USTERKI W OPROGRAMOWANIU APPLE LUB USŁUGACH ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE APPLE BĘDZIE ZGODNE LUB BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z OPROGRAMOWANIEM, APLIKACJAMI LUB USŁUGAMI OSÓB TRZECICH. ZAINSTALOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE MOŻE MIEĆ WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI LUB USŁUG OSÓB TRZECICH, A TAKŻE PRODUKTÓW I USŁUG APPLE.

E. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PONADTO DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE APPLE I USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ODPOWIEDNIE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA, OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWAŻNYCH USZKODZEŃ MIENIA BĄDŹ SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W OBIEKTACH JĄDROWYCH, SYSTEMACH NAWIGACJI LUB KOMUNIKACJI LOTNICZEJ, SYSTEMACH KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMACH PODTRZYMYWANIA ŻYCIA LUB SYSTEMACH UZBROJENIA.

F. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE STANOWIĄ GWARANCJI. JEŚLI USŁUGI LUB OPROGRAMOWANIE APPLE OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB KOREKT. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI LUB OGRANICZENIE STOSOWNYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA JEST NIEDOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. O ILE NINIEJSZA LICENCJA NIE STANOWI INACZEJ, W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO, APPLE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI I MOCODAWCY APPLE W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZA SZKODY NA OSOBIE ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE I ODSZKODOWANIA SPECJALNE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH, NIEMOŻNOŚCI PRZESŁANIA LUB ODBIORU DANYCH (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH INSTRUKCJI, ZADAŃ I MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH KURSÓW), PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WSZELKICH INNYCH SZKÓD LUB STRAT KOMERCYJNYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI LUB USŁUG OSÓB TRZECICH W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM APPLE LUB USŁUGAMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ORAZ NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWA, DELIKTOWA LUB INNA) I NAWET JEŚLI POINFORMOWANO APPLE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NA OSOBIE LUB SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, OGRANICZENIE TO MOŻE ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Apple wobec Użytkownika z tytułu wszystkich szkód (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa właściwego w sprawach dotyczących obrażeń ciała) nie przekroczy kwoty dwustu pięćdziesięciu dolarów (250,00 USD). Powyższe ograniczenia będą mieć zastosowanie, nawet jeśli przewidziane powyżej środki ochrony prawnej nie spełniają swojego zasadniczego celu.

10. Kontrola eksportu. Użytkownik nie może używać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania Apple z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo kraju, na terenie którego Oprogramowanie Apple zostało zakupione. W szczególności Oprogramowanie Apple nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) do osób znajdujących się na listach sankcyjnych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals List) lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Denied Person's List or Entity List) bądź na jakichkolwiek innych listach sankcyjnych. Korzystając z Oprogramowania Apple, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na terenie takiego kraju ani na żadnej z wyżej wymienionych list. Użytkownik zobowiązuje się też nie używać Oprogramowania Apple do żadnego z celów zabronionych przez prawo USA, w tym między innymi do projektowania, wytwarzania bądź produkcji broni jądrowej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

11. Użytkownicy końcowi w instytucjach administracji państwowej oraz podmioty i partnerzy biznesowi objęci ustawą HIPAA

A. Użytkownicy końcowi w instytucjach administracji państwowej. Oprogramowanie Apple i związana z nim dokumentacja stanowią „Produkty Komercyjne” (ang. Commercial Products) w znaczeniu zdefiniowanym w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §2.101, które obejmują „Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe” (ang. Commercial Computer Software) oraz „Dokumentację Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” (ang. Commercial Computer Software Documentation) w znaczeniu używanym odpowiednio w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202. Zgodnie z odpowiednimi przepisami w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202-1 do 227.7202-4, Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe oraz Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego są licencjonowane dla użytkowników końcowych w instytucjach administracji państwowej w USA (a) tylko jako Produkty Handlowe i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników końcowych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Prawa niepublikowane są zastrzeżone zgodnie z przepisami prawa autorskiego przyjętymi w Stanach Zjednoczonych.

B. Podmioty i partnerzy biznesowi objęci ustawą HIPAA. Jeśli użytkownik jest podmiotem lub partnerem biznesowym objętym ustawą HIPAA, nie może wykorzystywać Oprogramowania Apple oraz Usług Apple ani ich żadnych składników lub funkcji do tworzenia, odbierania, przechowywania ani przesyłania żadnych wrażliwych informacji zdrowotnych umożliwiających identyfikację konkretnych osób, w tym chronionych informacji zdrowotnych, jak również nie może wykorzystywać Oprogramowania Apple ani Usług Apple w żaden sposób mogący spowodować, że Apple (lub dowolna Spółka Zależna Apple) stanie się „partnerem biznesowym” Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Terminy użyte w tym punkcie mają takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w tomie 45 §160.103 kodeksu CFR.

12. Prawo właściwe i rozdzielność postanowień. Licencja podlega przepisom prawa stanu Kalifornia i będzie zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego. Licencja nie podlega konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. W przypadku konsumentów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii Licencja podlega przepisom prawa obowiązującym w jurysdykcji zgodnej z miejscem zamieszkania Użytkownika. Jeśli z dowolnej przyczyny sąd właściwy uzna którekolwiek postanowienie lub jego część za niewykonalne, pozostałe postanowienia Licencji pozostają w mocy.

13. Całość porozumienia; język nadrzędny. Licencja stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Apple w przedmiocie Oprogramowania Apple i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne uzgodnienia w rzeczonym przedmiocie. Żadne poprawki ani modyfikacje Licencji nie będą wiążące, o ile nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Apple. Tłumaczenie Licencji zostało wykonane z uwagi na wymagania krajowe i w przypadku sprzeczności między wersją angielską i wersją przetłumaczoną znaczenie rozstrzygające ma wersja angielska Licencji w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez przepisy prawa w jurysdykcji Użytkownika.

14. Podawanie źródła zewnętrznego.
A. We fragmentach Oprogramowania Apple mogą być używane lub zawarte elementy oprogramowania osób trzecich oraz inne materiały chronione prawem autorskim. Informacje o źródle, postanowienia licencyjne i zastrzeżenia prawne dotyczące takich materiałów są zawarte w dokumentacji elektronicznej Oprogramowania Apple, a używanie takich materiałów przez Użytkownika jest regulowane odpowiednimi postanowieniami stosownych dokumentów. Korzystanie z usługi Bezpieczne przeglądanie Google podlega Warunkom korzystania z usług Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/) oraz zasadom Polityki prywatności Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

B. Niektóre biblioteki oprogramowania i inne oprogramowanie firm zewnętrznych włączone do Oprogramowania Apple są oprogramowaniem bezpłatnym, licencjonowanym odpowiednio na mocy licencji GNU General Public License (GPL) lub GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Użytkownik może uzyskać kompletną, czytelną na komputerze kopię kodu źródłowego takiego bezpłatnego oprogramowania na warunkach określonych odpowiednio w GPL lub LGPL, za opłatą obejmującą wyłącznie koszty nośnika, wysyłki oraz obsługi, po złożeniu pisemnej prośby do Apple na adres opensource@apple.com. Oprogramowanie GPL/LGPL jest dystrybuowane w nadziei, że będzie przydatne, ale BEZ ŻADNEJ RĘKOJMI oraz bez domniemanej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Kopia GPL i LGPL jest dołączona do Oprogramowania Apple.

C. Używanie standardu MPEG-4. Ten produkt jest licencjonowany na podstawie licencji MPEG-4 Systems Patent Portfolio License w zakresie kodowania zgodnego ze standardem MPEG-4, z zastrzeżeniem że w przypadku kodowania związanego z (i) danymi przechowywanymi lub replikowanymi na nośnikach fizycznych, za które opłata jest pobierana odrębnie za każdy tytuł, lub (ii) danymi, za które opłata jest pobierana odrębnie za każdy tytuł i które są przekazywane użytkownikowi końcowemu w celu trwałego przechowywania lub wykorzystania, wymagane jest uzyskanie dodatkowej licencji oraz uiszczenie opłat licencyjnych. Takie dodatkowe licencje można uzyskać w MPEG

LA, LLC. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.mpegla.com.

Ten produkt jest licencjonowany na podstawie licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio License do niekomercyjnego użytku osobistego konsumenta w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video") lub (ii) dekodowania wideo MPEG-4, które zostało zakodowane przez konsumenta prowadzącego niekomercyjną działalność osobistą lub zostało uzyskane od dostawcy materiałów wideo posiadającego licencję MPEG LA na udostępnianie materiałów wideo MPEG-4. Żadna licencja nie jest udzielana ani nie może być dorozumiana w odniesieniu do jakiegokolwiek innego sposobu użycia. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych oraz informacje dotyczące licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, LLC. Zob. https://www.mpegla.com.

D. Uwaga dotycząca technologii H.264/AVC. W zakresie funkcjonalności kodowania lub dekodowania AVC Oprogramowania Apple oraz w związku z tym, że komercyjne wykorzystanie H.264/AVC wymaga dodatkowej licencji, mają zastosowanie następujące postanowienia: FUNKCJONALNOŚĆ AVC ZAWARTA W TYM OPROGRAMOWANIU APPLE JEST LICENCJONOWANA DO UŻYCIA WYŁĄCZNIE W CELACH PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH DO (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC (AVC VIDEO) LUB (ii) DEKODOWANIA AVC WIDEO, KTÓRE BYŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W WYNIKU PRYWATNEJ I NIEHANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO Z LICENCJĄ NA DOSTARCZANIE AVC VIDEO. INFORMACJE NA TEMAT INNYCH ZASTOSOWAŃ I LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Uwagi dotyczące technologii AMR. Licencja na kodowanie i dekodowanie AMR (ang. Adaptive Multi-Rate) w niniejszym produkcie nie obejmuje wykonywania telefonicznych połączeń głosowych przez telefony komórkowe ani żadnego innego użycia w produktach telefonicznych opartych na architekturze QuickTime dla platformy Windows. Licencja na kodowanie i dekodowanie AMR w niniejszym produkcie nie obejmuje również użycia w infrastrukturze komunikacji telefonii komórkowej, w tym: w stacjach bazowych, sterownikach stacji bazowych, sterownikach sieci radiowej, centralach przełączających do i z sieci publicznych.

F. Uwaga dotycząca FAA. Dane Aircraft Situation Display i National Airspace System Status Information (ogólnie nazywane Flight Data) wyświetlane przy użyciu Oprogramowania Apple są generowane przez Federal Aviation Administration. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować danych Flight Data bez wcześniejszej i pisemnej zgody FAA. FAA i Apple nie udzielają żadnych gwarancji, wyrażonych bezpośrednio lub domniemanych (w tym domniemanych gwarancji handlowych i przydatności do określonego celu), dotyczących użycia i dokładności danych Flight Data. Użytkownik akceptuje, że FAA i Apple nie będą odpowiedzialne, razem lub indywidualnie, za straty, uszkodzenia, roszczenia, kłopoty, wydatki lub kary oraz za pośrednie, specjalne, wtórne, przypadkowe lub wynikowe uszkodzenia wywodzące się z użycia danych Flight Data. Oprogramowanie Apple nie jest sponsorowane ani popierane przez FAA. FAA nie odpowiada za problemy techniczne lub systemowe, a Użytkownik nie powinien kontaktować się z FAA w sprawie takich problemów lub w związku z kwestiami operacyjnymi dotyczącymi ruchu powietrznego.

G. Korzystanie z profili Adobe Color Profile. Użytkownik może używać profili Adobe Color Profile dołączonych do Oprogramowania Apple zgodnie z Licencją, jednak firma Adobe nie jest zobowiązana do zapewnienia jakiejkolwiek pomocy technicznej dotyczącej Profili kolorów w ramach tego porozumienia, co obejmuje dostarczanie aktualizacji przyszłych wersji Profili lub innych elementów. Dodatkowo do postanowień zawartych w punktach 8 i 9 powyżej, W ŻADNYM WYPADKU ADOBE NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, ROSZCZENIA LUB PONIESIONE KOSZTY. Oprogramowanie Adobe Color Profile dystrybuowane razem z Oprogramowaniem Apple jest też dostępne do pobrania z witryny Adobe pod adresem https://www.adobe.com.

H. Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania Gracenote®. Ta aplikacja lub urządzenie, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia („Gracenote"). Oprogramowanie dostarczane przez Gracenote („Oprogramowanie Gracenote") umożliwia urządzeniu lub aplikacji, z którą współpracuje, identyfikację płyty lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane Gracenote") z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (określanych zbiorczo jako „Serwery Gracenote"), jak również działanie innych funkcji aplikacji lub urządzenia. Użytkownik może używać Danych Gracenote wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub aplikacji, z którą ta aplikacja współpracuje.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Oprogramowania Gracenote ani Danych Gracenote nie wolno

przekazywać na własność, kopiować, przenosić ani przesyłać do żadnej firmy zewnętrznej. DANE GRACENOTE, OPROGRAMOWANIE GRACENOTE I SERWERY GRACENOTE NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W TEJ LICENCJI.

Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote wygasa w przypadku naruszenia jej ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote. Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Spółka Gracenote nie jest w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez Użytkownika. Praw wynikających z niniejszej umowy Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko Użytkownikowi w swoim własnym imieniu.

Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane zapytania o informacje. Zadaniem tego losowo generowanego identyfikatora jest umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych Gracenote w sekcji Gracenote Privacy Policy.

Oprogramowanie i Dane Gracenote podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie „TAKIE, JAKIE SĄ” („AS IS”). Gracenote nie przyznaje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów Gracenote i nie uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania danych z Serwerów Gracenote i do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez spółkę za istotne. Gracenote nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów Gracenote ani też ich nieprzerwanego działania. Spółka Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów danych lub kategorii, które firma będzie oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w każdej chwili przerwane. GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA OKREŚLONYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA BĄDŹ UTRATĘ DOCHODÓW LUB PRZYCHODÓW.

15. Ograniczenia usługi wyszukiwania Yahoo. Usługa wyszukiwania Yahoo dostępna w Safari jest licencjonowana do użycia tylko w następujących krajach i regionach: Argentyna, Aruba, Australia, Austria, Bahamy, Barbados, Belgia, Bermudy, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny kontynentalne, Hongkong, Cypr, Dania, Republika Dominikany, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Gwatemala, Hiszpania, Islandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Jamajka, Japonia, Kanada, Kajmany, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Nowa Zelandia, Nikaragua, Norwegia, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Portoryko, Rumunia, Salwador, Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Czeska, St. Lucia, St. Vincent, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Turcja, Urugwaj, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Wenezuela.

16. Podmiot Apple świadczący określone usługi systemowe. Niektóre usługi systemowe udostępniane za pośrednictwem Oprogramowania Apple, w tym FaceTime, Wiadomości i Siri („Usługi Systemowe”), są świadczone użytkownikowi przez podmiot Apple wskazany poniżej, w zależności od kraju lub regionu zamieszkania Użytkownika. W zależności od kraju lub regionu zamieszkania Użytkownika podmiotem Apple świadczącym Użytkownikowi Usługi Systemowe jest:
Apple Inc., z siedzibą pod adresem One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia (dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, w tym w Portoryko);
Apple Canada Inc., z siedzibą pod adresem 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada (dla użytkowników w Kanadzie);
Apple Services LATAM LLC, z siedzibą pod adresem 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Floryda (dla użytkowników w Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub w dowolnym kraju lub terytorium Karaibów, z wyłączeniem Portoryko);
Apple Ltd., z siedzibą przy 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086 (dla użytkowników w Bhutanie, Brunei, Fidżi, Kambodży, Korei Południowej, Laosie, Makau, na Malediwach, w Mjanmie, Mikronezji, Mongolii, Nauru, Nepalu, Palau, Papui-Nowej Gwinei, na Sri Lance, na Wyspach Salomona, Tonga oraz Vanuatu);
iTunes K.K., z siedzibą pod adresem Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio (dla użytkowników w Japonii);
Apple Pty Limited, z siedzibą pod adresem Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia (dla użytkowników

w Australii lub Nowej Zelandii, w tym na wszystkich ich terytoriach lub w stowarzyszonych jurysdykcjach); oraz Apple Distribution International Ltd., z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia (dla wszystkich pozostałych użytkowników).

EA2005
11.7.2026

Dodatek jurysdykcyjny

Australia

W przypadku konsumentów w Australii żadne z postanowień niniejszej Licencji nie wpływa ani nie ma na celu wpłynięcia na ustawowe prawa Użytkownika wynikające z australijskiego prawa konsumenckiego (w tym na gwarancje konsumenckie).

Jeśli Użytkownik korzysta z usługi FaceTime lub iMessage w Australii, obowiązują go dodatkowe postanowienia opisane poniżej. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać usługi FaceTime ani iMessage w celu wysyłania, generowania, rozpowszechniania, przechowywania, pozyskiwania ani uzyskiwania dostępu do kategorii treści zabronionych przez australijską ustawę o bezpieczeństwie w Internecie (Australian Online Safety) Act), przez pokrewne normy implementujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przez odnośne wymagania. W maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa kategorie te obejmują treści zawierające materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie lub wykorzystywanie seksualne dzieci; promujące, nakłaniające lub pomagające organizować akty terrorystyczne; pomagające planować lub organizować działania niezgodne z prawem; zawierające materiały przestępcze lub brutalne; zawierające szkodliwe lub nielegalne materiały związane z narkotykami, które bez racjonalnego uzasadnienia opisują, przedstawiają, wyrażają lub w inny sposób traktują o kwestiach nadużywania narkotyków lub uzależnieniach albo zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące nadużywania lub promowania narkotyków, bez uzasadnienia. Zgodnie z ramami przeciwdziałania oszustwom (Scams Prevention Framework) dostawcy regulowanych usług cyfrowych są zobowiązani do podejmowania uzasadnionych działań w celu zapobiegania oszustwom, ich wykrywania, zakłócania oraz reagowania na nie, a także do spełniania wymogów w zakresie zarządzania i sprawozdawczości. Więcej informacji na temat zapobiegania oszustwom można znaleźć na stronie apple.com/au/legal/more-resources. Apple zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług FaceTime i iMessage, jeżeli if Apple w uzasadniony sposób podejrzewa działalność o charakterze oszukańczym lub jeżeli Użytkownik wysyła, generuje, rozpowszechnia, przechowuje, pozyskuje lub uzyskuje dostęp do takich treści (w tym poprzez zawieszenie lub zakończenie dostępu Użytkownika do usług FaceTime i iMessage, nałożenie ograniczeń w korzystaniu z tych usług albo usunięcie materiałów znajdujących się w tych usługach, ich skasowanie lub ograniczenie dostępu do nich, stosownie do okoliczności). Użytkownik zgadza się również, iż ma obowiązek dopilnować, aby korzystanie z usług FaceTime i iMessage za pośrednictwem jego konta lub na jego Urządzeniu nie naruszało postanowień Licencji.

Japonia

Niezależnie od innych postanowień Licencji, jeśli zastosowanie ma japońska ustawa o umowach konsumenckich, postanowienia ograniczające odpowiedzialność Apple za szkody wynikające z naruszenia umowy lub z czynu niedozwolonego popełnionego przez Apple nie mają zastosowania, jeśli takie szkody wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania Apple.

Korea Południowa

Warunki korzystania z usługi informacji o położeniu i innych usług lokalizacji świadczonych przez Apple w Korei

Poniżej opisano warunki korzystania z usług lokalizacji świadczonych przez Apple dla produktów i usług Apple. Przedstawione warunki korzystania obowiązują w połączeniu z wszelkimi odnośnymi Umowami licencyjnymi na oprogramowanie Apple, zgodą na gromadzenie informacji o położeniu udzieloną w formularzu zgłoszeniowym do operatora komórkowego oraz Warunkami korzystania z iPhone'a i innymi odnośnymi postanowieniami.

1. Opłaty za usługę. Apple świadczy usługi lokalizacji bez dodatkowych opłat użytkownikom produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez Apple.

2. Szczegóły usługi. Za zgodą użytkownika usługi lokalizacji są świadczone w aplikacjach i witrynach internetowych Apple oraz osób trzecich w celu zbierania i wykorzystywania informacji na podstawie bieżącego położenia urządzenia lub oprogramowania, takich jak (i) aplikacja map, która umożliwia użytkownikom znalezienie obecnego położenia na mapie; (ii) aplikacja aparatu, która umożliwia użytkownikom dołączenie informacji o miejscu, w którym robią zdjęcia lub nagrywają filmy; (iii) aplikacja kompasu; (iv) aplikacja umożliwiająca użytkownikom przekazanie informacji o położeniu urządzenia albo znalezienie zgubionego urządzenia lub przedmiotu; oraz (v) aplikacja wykorzystująca technologię lokalizacyjną opracowaną przez Apple lub zewnętrznego dewelopera. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik chce korzystać z jakiejkolwiek zewnętrznej aplikacji lub usługi, która dostarcza Apple informacje dotyczące położenia produktów, to musi przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną danego dewelopera oprogramowania lub usługodawcy oraz zasady ochrony prywatności informacji dla informacji dotyczących położenia obowiązujące w tej aplikacji lub usłudze.

3. Informacje o położeniu. Produkty Apple z funkcjami lokalizacji, takie jak iPhone, regularnie wysyłają do Apple (w anonimowej i zaszyfrowanej formie) geotagowane informacje o położeniu pobliskich hotspotów Wi-Fi i masztów sieci komórkowych (jeśli urządzenie obsługuje tę funkcję). Apple wykorzystuje te informacje do poprawy dokładności i szybkości działania swoich technologii lokalizacji. Informacje te są przesyłane tylko wtedy, gdy użytkownik ma połączenie z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Do niektórych usług, takich jak Znajdź, są wysyłane nie tylko anonimowe geotagowane informacje o położeniu, ale również osobiste informacje o położeniu, jeżeli użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje położenie, oznaczyć urządzenie lub przedmiot jako utracone albo włączyć opcję Wysyłaj ostatnie położenie. Informacje takie są przechowywane w zaszyfrowanej formie na serwerach Apple przez maksymalnie 24 godziny.

4. Cel gromadzenia informacji o położeniu i okres ich przechowywania

Apple przechowuje informacje o położeniu na potrzeby świadczenia usług lokalizacji użytkownikowi. Apple usuwa takie informacje, gdy cel ich gromadzenia i wykorzystywania zostanie osiągnięty i nie trzeba już przechowywać tych danych.

5. Prawa użytkowników i opiekunów prawnych oraz sposoby ich egzekwowania

Użytkownicy mogą na bieżąco kontrolować działanie usług lokalizacji Apple na swoich urządzeniach. W tym celu należy wybrać kolejno opcje Ustawienia > Prywatność i ochrona > Usługi lokalizacji. Więcej informacji o prawach użytkowników do kontrolowania działania usług lokalizacji można znaleźć na stronie poświęconej ochronie prywatności w usługach lokalizacji Apple pod adresem https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Informacje o prawach użytkowników i opiekunów prawnych względem danych osobowych znajdują się w koreańskim załączniku do Zasad ochrony prywatności w Apple pod adresem https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Szczegóły dotyczące powiadamiania użytkowników o przekazywaniu informacji o położeniu wyznaczonym osobom trzecim

Urządzenie użytkownika nie przekazuje informacji o położeniu osobom trzecim bez zgody użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o przekazywaniu informacji o położeniu osobom trzecim, na które użytkownik wyraził zgodę.

7. Podstawy i okres przechowywania dzienników danych informacji o położeniu

Apple i urządzenia Apple przechowują rekordy danych weryfikujące gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie informacji o położeniu. Okres przechowywania wynosi co najmniej 6 miesięcy.

8. Przestrzeganie przepisów prawa. Apple ponosi odpowiedzialność w związku ze świadczeniem usług lokalizacji określoną w odnośnych przepisach prawa i regulacjach.

9. Dane kontaktowe. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z usługą lokalizacji prosimy o kontakt z Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Tel.: +82 2 6712 6700

Wielka Brytania

Jeśli Użytkownik korzysta z Oprogramowania Apple i Usług w Wielkiej Brytanii, obowiązują go dodatkowe postanowienia opisane poniżej.

1. Treści sprzeczne z prawem
Firma Apple opracowała różne systemy i procesy mające na celu ochronę użytkowników przed treściami sprzecznymi z prawem. Owe mechanizmy mogą być stosowane do Oprogramowania Apple lub Usług według uznania Apple, w zależności od charakteru funkcji Oprogramowania lub Usługi Apple oraz związanego z tym ryzyka dla użytkowników. Stosowane systemy i procesy mogą obejmować funkcje blokujące, moderację przez człowieka lub możliwość wyłączania niektórych funkcji przez użytkowników. Czasami do ochrony użytkowników przed treściami sprzecznymi z prawem mogą być wykorzystywane technologie działające proaktywnie, na przykład wykrywające zawartość obrazów.

Niektóre z tych zabezpieczeń, takie jak narzędzia do zgłaszania, mają na celu zminimalizowanie czasu, przez jaki w Oprogramowaniu Apple i Usługach mogą się znajdować nielegalne treści o dużej wadze. W kontekście tego dokumentu przez „treści sprzeczne z prawem o dużej wadze" rozumie się treści promujące działalność terrorystyczną, związane z wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem dzieci oraz niektóre inne szkodliwe treści. Apple stosuje adekwatne systemy i procesy służące usuwaniu treści jak najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia lub uzyskaniu informacji, że w Oprogramowaniu Apple i Usługach znajdują się treści uznawane przez Apple za sprzeczne z prawem.

Jeśli podczas korzystania z Oprogramowania Apple i Usług Użytkownik natknął się na treści, które uważa za sprzeczne z prawem, może je zgłosić za pomocą procedur opisanych na stronie https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. Gdy Użytkownik prześle zgłoszenie, Apple zweryfikuje je w kontekście zobowiązań prawnych Apple i postanowień Licencji. Po sprawdzeniu Apple może usunąć treści, a dodatkowo podjąć inne kroki, które uzna za stosowne lub konieczne.

2. Zgłoszenia i spory dotyczące treści sprzecznych z prawem
Jeśli Użytkownik wytworzył, przekazał lub udostępnił treści w Oprogramowaniu Apple lub Usługach, może zgodnie z procedurami opisanymi na stronie https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html zgłosić swój protest w następujących okolicznościach: (a) jeśli treści Użytkownika zostały usunięte z Oprogramowania Apple lub Usług albo jeśli użytkownik otrzymał ostrzeżenie lub zawieszono mu, zablokowano lub ograniczono dostęp do Oprogramowania Apple lub Usług albo możliwość korzystania z nich z powodu zarzutu, iż treści Użytkownika są sprzeczne z prawem; lub (b) jeśli którakolwiek technologia używana przez Apple spowodowało usunięcie treści Użytkownika lub ograniczenie do nich dostępu w sposób, który zdaniem Użytkownika nie jest przewidziany w niniejszej Licencji ani jej nie narusza.

Użytkownik może również przesłać zgłoszenie, jeśli uważa, że Apple nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnych w zakresie treści sprzecznych z prawem, zgłaszania treści, prawa użytkowników do wolności wypowiedzi w granicach prawa lub prywatności użytkowników.

Gdy Użytkownik prześle zgłoszenie, Apple zweryfikuje je w kontekście zobowiązań prawnych Apple i postanowień Licencji. Po sprawdzeniu Apple zdecyduje, czy interweniować w związku ze zgłoszeniem. Apple może również podjąć inne kroki, które uzna za stosowne, oraz poinformować użytkownika o wyniku rozpatrywania zgłoszenia.

Jeśli Użytkownikowi zostanie zawieszony lub wypowiedziany dostęp do Oprogramowania Apple lub Usług albo treści wytworzone, przesłane lub udostępnione przez Użytkownika zostaną usunięte z Oprogramowania Apple lub Usług lub też dostęp do nich zostanie ograniczony z naruszeniem postanowień niniejszej Licencji, Użytkownik ma prawo wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia umowy.

– – – – – – – – – – – – –

Warunki korzystania z usługi Apple Pay i aplikacji Portfel
Warunki korzystania z Apple Pay i Portfela Apple regulują zasady korzystania z usługi Apple Pay oraz aplikacji Portfel Apple i są dostępne pod adresem: https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Apple Pay lub aplikacji Portfel jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych warunków.

POWIADOMIENIA OD APPLE I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z APPLE

Jeżeli Apple lub podmiot powiązany z Apple będzie musiał skontaktować się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących Usług, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich powiadomień pocztą e-mail. Użytkownik zgadza się, że wszelkie powiadomienia przesyłane drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.